

Analisi degli operatori del servizio idrico integrato

 *Pratica Amministrativa* | 18 febbraio 2025 | n. 1 | di **Alessandro Merciarì**

Nell'ambito del CUP e in particolare dello speciale canone previsto dal comma 831, art.1 della Legge 160/2019 che disciplina il prelievo per i servizi di rete, abbiamo più volte commentato leggi, sentenze e comportamenti, legati alla soggettività passiva delle diverse aziende che nel nostro Paese gestiscono il servizio idrico integrato, erogando all'utente finale sia l'acqua potabile che il sistema fognario, i due servizi attratti nel presupposto applicativo del canone a favore di Comuni e Province.

Questi servizi oggi sono organizzati all'interno dei 62 ambiti territoriali ottimali (ATO), che le Regioni hanno perimetrato sulla base delle regole contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

La delimitazione degli ATO deve fare riferimento sostanzialmente all'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione in favore dei centri abitati interessati; all'unicità della gestione, cioè, erogazione sull'intero territorio dell'ATO di tutte le componenti del servizio idrico integrato da parte di un unico soggetto gestore e infine all'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

I gestori del servizio idrico integrato (comprensivo di acquedotto, fognatura e depurazione) sono censiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ad oggi sono rappresentati da 233 società. Tra queste sono 48 quelle che servono una popolazione di almeno 200.000 abitanti di cui 11 in particolare gestiscono una rete che serve oltre un milione di abitanti.

La dimensione gestionale è un elemento di interesse anche per quanto attiene ai nostri approfondimenti, rilevando come, sul totale degli operatori mappati, sono 157 le società che svolgono il servizio idrico in modo integrato in riferimento ad un territorio che, nel complesso, interessa un'utenza pari al 81% della popolazione italiana, distribuita in 5.689 comuni. Sono invece 1.607 i comuni italiani che gestiscono in economia il servizio idrico integrato, per un'utenza complessiva pari al 11,85% della popolazione italiana, per i quali non si concretizza il presupposto applicativo del Canone trovando identità di soggetto attivo e passivo con applicazione dell'esenzione fissata alla lettera a) del comma 833 L.160/2019.

Da uno studio condotto dall'Università di Udine emergono altri dati molto interessanti da cui potremo attingere informazioni per poter avvalorare l'applicazione del canone per i servizi di rete ai diversi soggetti gestori.

Con riferimento al tipo di governance troviamo in prevalenza società organizzate in-house providing, ovvero gestori con partecipazione pubblica al 100% i cui soci sono gli stessi enti locali serviti. Nel panorama delle aziende troviamo tuttavia anche alcune società quotate con gestori facenti parte di gruppi societari, a capitale privato o misto, che ricorrono ai mercati regolamentati per finanziarsi (nello specifico, A2A, ACEA, HERA e IREN) oltre ad alcune società a capitale interamente privato.

La ricerca condotta dall'università mostra risultati interessanti sugli indicatori di redditività delle società evidenziando un "margine operativo lordo" caratterizzato da una marcata crescita negli ultimi 10 anni, prerogativa in particolare dei gestori più grandi e dei gruppi quotati.

L'osservazione degli indici di redditività, ovvero della capacità di generare risultati economici in termini assoluti e in relazione al capitale investito o alle vendite, appare evidente che essa risulta generalmente più alta per i gestori di maggiore dimensione che presentano anche tassi di indebitamento più bassi e maggiore capacità di finanziamento attraverso mezzi propri.

In sostanza emerge un quadro delle società che gestiscono il Ciclo Idrico Integrato dove la scala dimensionale dei gestori diventa rilevante in termini di maggiore efficienza, suggerendo la prospettiva dell'aggregazione dei vari operatori; prospettiva che presenta l'evidente rischio della perdita di controllo dell'azionista pubblico, a favore di gestori privati spesso parte di gruppi quotati.

L'analisi condotta sui gestori del Servizio idrico evidenzia come, a parte le realtà dove è direttamente il Comune il gestore, le diverse società, organizzate sia come società a capitale pubblico in house providing, o come società miste o a capitale interamente privato, siano sempre soggette al pagamento del canone previsto per l'occupazione del suolo (e del sottosuolo) pubblico.

Come abbiamo più volte evidenziato, anche le aziende municipalizzate, o società a partecipazione pubblica, sono infatti soggetti passivi d'imposta per quanto riguarda gli stessi tributi che sono di norma applicabili alle attività economiche di tipo imprenditoriale. La loro natura giuridica, pur essendo di diritto pubblico, non esclude pertanto la loro assunzione di responsabilità fiscale, così da essere assoggettate a imposte dirette e indirette. In sostanza non godono in nessuna situazione di uno speciale trattamento per effetto di requisiti soggettivi propri.

Ma quante sono oggi le società che riconoscono la propria soggettività passiva in tema di Canone per i servizi di rete?

In molti contesti territoriali le aziende non versano alcun canone per i servizi erogati, credendo di rientrare nelle ipotesi di esenzione previste al comma 833 della Legge 160/2019 o per effetto di speciali accordi con l'ATO competente per territorio. In particolare alcune aziende non versano il canone, pensando di possedere le caratteristiche soggettive di cui alla lettera A del comma 833, e

per effetto della disposizione definita alla successiva lettera D, tuttavia applicabile solo nei casi di devoluzione gratuita delle infrastrutture a favore dei Comuni al termine della concessione. Altre aziende ritengono vincolanti accordi contrattuali raggiunti con gli ATO di competenza che prevederebbero l'esenzione all'interno delle convenzioni o dei disciplinari tecnici sottoscritti. Ipotesi questa che tuttavia, non potrà in nessun caso acquisire efficacia secondo i principi generali che vogliono le agevolazioni fiscali come ipotesi di carattere generale fissate per Legge o regolamento e non certo per specifici accordi definiti tra la PA e singoli soggetti fisici o giuridici, anche quando questi risultino più favorevoli e vantaggiosi per lo stesso ente impositore.

Principio di carattere generale, più volte richiamato dalla Corte dei Conti, che esclude pertanto la possibilità, sia di accordare esenzioni dal pagamento del Canone Unico, che non siano espressamente disciplinate dalla Legge o all'interno del Regolamento Comunale, sia di prevedere speciali agevolazioni ad personam, ovvero a vantaggio di singoli soggetti, ancorché società organizzate come enti economici di diritto pubblico.

Sul principio che vede le esenzioni di entrate, sia tributarie che patrimoniali, come ipotesi di natura eccezionale, la cui osservanza deve essere di stretta interpretazione, ricordiamo l'orientamento della Corte di Cassazione che si è più volte espressa precisando proprio il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione devono essere di stretta interpretazione e non possono trovare estensione a casi in cui non si riscontrino i requisiti soggettivi oppure quelli oggettivi previsti dalla norma di agevolazione stessa (sentenza n. 17976 del 12 luglio 2021).

Ogni Comune, ed Ente Provincia, devono a questo punto individuare il soggetto che distribuisce i servizi idrici e verificare se questi paga correttamente il canone a loro favore. Perché è evidente come il sistema di dichiarazione e pagamento in autoliquidazione, comporti un ruolo di solo controllo da parte della pubblica amministrazione che non potrà altro che verificare il corretto adempimento dei vari gestori dei servizi di rete esercitati nel proprio territorio.

Prendiamo due Regioni a campione per analizzare quali soggetti operano nel settore idrico in due territori lontani e diversi tra loro, la Regione Veneto e la Regione Campania.

Case study Regione Veneto

Partiamo con l'analisi degli operatori che erogano i servizi nella regione Veneto, sul cui territorio opera, tra le altre, una società del settore idrico al centro di una vertenza proprio legata alla soggettività passiva CUP decisa recentemente dal Tribunale di Rovigo. L'azienda che lavora nell'ambito dell'ATO del Polesine si è vista infatti respingere il ricorso presentato contro l'avviso di accertamento emesso dalla concessionaria dei tributi di un Comune che richiedeva il pagamento del canone sulla base delle utenze attive al 31/12 nel territorio comunale.

La società in questione, Acquevenete Spa, è una società per azioni a capitale totalmente pubblico, di proprietà dei 107 Comuni soci, che esercitano il potere di direzione e controllo secondo quanto previsto dalla normativa e dallo statuto. Questo ha certamente indotto la stessa società, come

scrivevamo pocanzi, a ritenersi esente dallo speciale canone previsto a carico delle aziende che erogano i servizi pubblici, già previsto dal legislatore con i prelievi TOSAP e COSAP.

Gli operatori che attualmente esercitano nei Comuni e nelle Province del territorio della Regione Veneto nell'ambito della distribuzione del servizio idrico, sono tutti organizzati come società di capitali. Nessun Comune gestisce in economia il servizio. Oltre alla società Acquevenete di cui abbiamo già accennato, troviamo le seguenti aziende del settore, individuate grazie allo strumento di ricerca web messo a disposizione da ARERA:

- › AcegasApsAmga S.p.A che serve 23 comuni delle province di Padova (22) e Venezia (1),
- › Acque del Chiampo S.p.A che serve 10 comuni della provincia di Vicenza,
- › Acque Veronesi Scarl 77 comuni della provincia di Verona
- › Acquevenete S.p.A. che serve 107 comuni delle province di Padova (46) Rovigo (50) Venezia (1) Verona (1) e Vicenza (9)
- › Alto Trevigiano Servizi S.p.A che serve 52 comuni delle province di Treviso (51) e Vicenza (1)
- › Azienda Gardesana Servizi S.p.A. che serve 20 comuni della provincia di Verona
- › Etra S.p.A. che serve 71 comuni delle province di Padova (46) Treviso (1) Venezia (1) Vicenza (23)
- › Livenza Tagliamento Acque S.p.A che serve 12 comuni delle province di Venezia (11) e Treviso (1)
- › Medio Chiampo S.p.A. che serve 3 comuni della provincia di Vicenza
- › Piave Servizi S.p.A. che serve 47 comuni delle province di Treviso (42) e Venezia (5)
- › Servizi Integrati Bellunesi SpA che serve 59 comuni della provincia di Belluno
- › Veritas S.p.A. che serve 50 comuni delle province di Venezia (33) Treviso (13) e Padova (4)
- › Viacqua SpA che serve 67 comuni della provincia di Vicenza

Si tratta di 13 aziende, nessuna delle quali potrà godere delle esenzioni fissate dal comma 833 della Legge 160/2019, così che, salvo circostanziate e isolate ipotesi di esenzione inserite nei singoli regolamenti dei 567 enti gestiti della Regione Veneto (compreso 6 Province e la Città Metropolitana di Venezia), le aziende dovranno versare il Canone ex comma 831 Legge 160/2019 per i servizi erogati alle diverse amministrazioni.

In particolare occorre osservare come il capitale sociale di 12 aziende su 13 è interamente pubblico, i soci sono sempre individuati nei comuni per i quali vengono erogati i servizi secondo il modello dell'in house providing. Una sola società invece, l'AcegasApsAmga S.p.A, è una azienda soggetta

alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A., socio unico a capitale misto suddiviso tra enti pubblici (45,8%) e azionariato privato (54,2%).

Come detto, in ogni caso, tutte le tredici società che erogano il servizio idrico nel Veneto sono soggetto passivo CUP; infatti, anche le dodici aziende a capitale interamente pubblico, operano come entità autonome, con una propria struttura organizzativa, bilanci e responsabilità gestionali tali da ritenerle sempre soggetto passivo per le obbligazioni che derivano dalle occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico realizzate nei rispettivi ambiti territoriali, anche quando il presupposto si realizza nei territori e a favore degli stessi enti locali titolari di quote societarie.

Case study Regione Campania

Per quanto riguarda la regione Campania, dove sono presenti 550 Comuni distribuiti in 5 Province, Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Benevento, Il servizio idrico viene erogato dal comune stesso in 168 casi, mentre nelle restanti realtà sono accreditati da ARERA i seguenti 21 operatori:

- › Abc Acqua Bene Comune Napoli A.S. che serve 4 comuni della provincia di Napoli
- › Acea Ato 5 Spa che serve 1 comuni della provincia di Caserta
- › Acquedotti Scpa che serve 8 comuni delle province di Caserta (3) e Napoli (5)
- › Acquedotto Pugliese Spa che serve 12 comuni della provincia di Avellino
- › Alto Calore Servizi S.P.A. che serve 128 comuni delle province di Avellino (95) e Benevento (33)
- › Asis Salernitana Reti E Impianti S.P.A. che serve 24 comuni della provincia di Salerno
- › Ausino S.P.A che serve 24 comuni delle province di Salerno (23) e Napoli (1)
- › Consac Gestioni Idriche S.P.A. che serve 56 comuni della provincia di Salerno
- › Consorzio Acquedotto Tra I Comuni Di Fragneto Monforte E Fragneto L'abate che serve 2 comuni della provincia di Benevento
- › Consorzio Bonifica Di Paestum che serve 7 comuni della provincia di Salerno
- › Energia Verde Ed Idrica S.P.A. che serve 6 comuni della provincia di Napoli
- › Gestione Servizi Sannio - Ge.Se.Sa. che serve 127 comuni delle province di Caserta (1) e Benevento (26)
- › Gori S.P.A. che serve 75 comuni delle province di Napoli (59) e Salerno (16)
- › I.T.L. Spa che serve 42 comuni della provincia di Caserta
- › Ing. Antonio Fiore E C. che serve 1 comune della provincia di Caserta

- › Nepta S.P.A. che serve 5 comuni della provincia di Caserta
- › Ottogas Srl che serve 2 comuni della provincia di Napoli
- › Sistemi Salerno - Servizi Idrici Spa che serve 1 comune della provincia di Salerno
- › Società Acqua Procida S.A.P. S.R.L. che serve 1 comune della provincia di Napoli
- › Solofra Servizi Spa che serve 1 comune della provincia di Avellino
- › Voltur Multiutility Spa In Liquidazione che serve 1 comune della provincia di Caserta

Si tratta di 21 operatori, tra i quali troviamo un'azienda speciale del Comune di Napoli, 2 Consorzi di Comuni, 2 società controllate da ACEA (società mista quotata in borsa), altre 3 società a capitale misto, 2 società a capitale privato e infine 11 società a capitale interamente pubblico.

Rispetto al campione del Veneto, è evidente come il territorio della Campania presenti una più variegata tipologia di gestori che vanno da una gestione in economia da parte di molti Comuni, ad una gestione attuata per mezzo di aziende speciali oltre che per tramite di società di capitali, con quote appartenenti solo a soggetti pubblici (tipicamente i comuni serviti secondo il modello in house providing), con capitale misto pubblico/privato e infine con capitale sociale interamente privato.

Ad ogni buon conto, così come già espresso in premessa, da parte di tutte le società, a capitale pubblico, misto o privato che erogano il servizio idrico in 372 Comuni campani, sarà dovuto il pagamento del CUP a favore dei Comuni serviti, oltre che a favore delle 4 Province e della Città Metropolitana di Napoli. Concetto che vale anche per l'azienda speciale del Comune di Napoli che rappresenta un ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e gestionale oltre che di proprio statuto.

Conclusione

Il settore idrico italiano è caratterizzato da operatori di varia natura. La maggior parte delle utenze oggi sono servite da aziende specializzate, molte delle quali organizzate come società multi-utility appartenenti a grandi gruppi quotati oppure organizzate secondo modelli in-house providing, ovvero con società a partecipazione pubblica al 100% i cui soci sono gli stessi enti locali serviti. Tutte soluzioni di governance che rientrano per caratteristiche soggettive e oggettive nel presupposto applicativo del CUP.

Diventa fondamentale l'attività di controllo da parte dei Comuni e delle Province nel verificare il corretto adempimento da parte di queste aziende, che come detto, sono chiamate a versare il Canone per i servizi di rete erogati, secondo i dettami e le tariffe indicate al comma 831, art. 1 della Legge 160/2019.